

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „СКРАВЕНА“, ОБЩИНА БОТЕВГРАД, ОБЛАСТ СОФИЯ, СКЛЮЧЕН НА 8 ДЕКЕМВРИ 2004 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД, ГР. СОФИЯ, ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН С ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 ОТ 6 ФЕВРУАРИ 2008 Г.

Днес, 04.12. 2024 г. / 4^{та} декември две хиляди двадесет и четвърта година/ в гр. София, Република България, на основание:

- Решение № 626 на Министерския съвет от 3 септември 2024 г.;
- чл. 3, ал. 2 и чл. 55 от договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици, от находище „Скравена“, община Ботевград, област София, сключен на 8 декември 2004 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „Автомострали Хемус“ АД, гр. София, изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 6 февруари 2008 г. („Договора“)

СТРАНИТЕ

1. МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, представляван от Министъра на енергетиката – **ВЛАДИМИР МАЛИНОВ**, наричан за краткост **КОНЦЕДЕНТ**, и

2. „ВИТЕЗ ПРОСПЕКТ“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 831643461, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1113, район Изгрев, ж.к. Дианабад, ул. „Тинтява“ № 15-17, представлявано от Парашкев Кръстев – Изпълнителен директор,

сключиха настоящото допълнително споразумение за следното:

Чл. 1. Срокът на предоставената концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици, от находище „Скравена“, община Ботевград, област София, се удължава с 25 (двадесет и пет) години, считано от 8 март 2025 г.

Чл. 2. Срокът на концесията се удължава при условията на сключения договор и на Решение № 626 Министерския съвет от 3 септември 2024 г.

Чл. 3. (1) Концесионерът се задължава да представи в Министерството на енергетиката:

1. изменение на цялостния работен проект за добив и първична преработка на подземни богатства от находището за срока на действие на договора до 8 март 2050 г.;

2. изменение на проекта за рекултивация по чл. 6, т. 3 от концесионния договор (изменение на цялостния работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи), за срока на удължаване на договора (8 март 2050 г.), представляващ неразделна част от проекта по т. 1. Концесионерът представя на министъра на енергетиката на всеки 5 (пет) години от срока на удължаването актуализация на цялостния работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Проектът задължително съдържа информация за размера на необходимите средства по конкретните мероприятия. Концесионерът извършва ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за своя сметка при условия и в срокове, определени в съгласувания проект.

(2) Срокът за изпълнение на задължението по ал. 1 е до 8 (осем) месеца, считано от кумулативното настъпване на следните събития:

1. влизане в сила на удължаването по чл. 1 (8 март 2025 г.), и
2. влизане в сила на решението на компетентния орган по околна среда, с което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение за добив за срока на удължаване или на решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, постановено по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

(3) Годишният работен проект за първата година от срока на удължението се предоставя заедно с проекта по ал. 1, т. 1.

(4) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по ал. 1-3, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойката по чл. 38, ал. 1 от Договора.

(5) След съгласуването на проектите по ал. 1 и ал. 3 от министъра на енергетиката, същите стават неразделна част от Договора.

Чл. 4. (1) В срок до 1 (един) месец от подписване на това допълнително споразумение концесионерът уведомява компетентния орган по околна среда за инвестиционното предложение за добив за срока на удължаване с оглед определяне на необходимата процедура по реда на глава шеста от ЗООС, в съответствие с чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС, като предоставя в Министерството на енергетиката копие от уведомлението.

(2) Проектите по чл. 3, ал. 1 следва да бъдат разработени в съответствие с изискванията на чл. 83, ал. 2 и чл. 84, ал. 2 от Закона за подземните богатства, а в случай на приложимост на глава шеста, раздел трети от ЗООС - въз основа на влязло в сила решение по ОВОС, с което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение или на решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, постановено по реда на глава шеста от ЗООС и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

(3) Съгласувателното становище на министъра на енергетиката е в съответствие с условията на решението по ал. 2. Решението на компетентния орган по околна среда

*Допълнително споразумение № 2 към договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици, от находище „Скравена“
Ботевград, Софийска област*

относно внесените изменения в инвестиционното предложение е задължителна предпоставка за съгласуване на измененията и/или допълненията на цялостния работен проект за добив и първична преработка.

(4) При възникнала необходимост от последващи изменения и/или допълнения на проектите по чл. 3, ал. 1 концесионерът уведомява компетентния орган по околна среда за уточняване на необходимостта от провеждане на процедури по реда на нормативната уредба по опазване на околната среда преди съгласуването на измененията и/или допълненията на цялостния работен проект за добив и първична преработка с министъра на енергетиката.

Чл. 5. (1) Концесионерът се задължава в срок до 31 януари 2025 г., да предостави безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. за концесионно плащане, извършване на годишната вноска от обезпечението по чл. 16, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 2 от Договора, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията, в размер на 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, за 2025 г. Гаранцията следва да е валидна до последния календарен ден на м. февруари 2026 г.

(2) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по ал.1, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер 0,5 на сто от стойността на гаранцията за всеки просрочен ден, но не повече от стойността на гаранцията.

Чл. 6. (1) В срок до 30 дни от съгласуването на проекта по чл. 3, ал. 1, т. 2 концесионерът се задължава да внесе дължимата за 2025 г. вноска от обезпечението по чл. 16, ал. 6 от Договора.

(2) Дължимата вноска за всяка година от срока на удължаването на концесията представлява 1/25 част от разликата между стойността на паричните средства за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, определени в изменения/актуализирания цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи и сумата по сметката, набрана за изтеклия срок на концесията.

(3) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по ал. 1 и ал. 2 концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер 0,5 на сто от стойността на съответната вноска по финансовото обезпечение за всеки просрочен ден, но не повече от стойността на вноската по финансовото обезпечение.

Чл. 7. (1) Навсякъде в Договора думите „гаранция/и за изпълнението на задълженията, свързани с опазване и възстановяване на околната среда и рекултивацията“ се заменят с „финансово обезпечение/я за изпълнение на дейностите по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи“.

(2) Навсякъде в Договора думите „област София“ се заменят със „Софийска област“, а думите „свързани с опазване и възстановяване на околната среда и рекултивация“ се заменят със „свързани с ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи“.

Чл. 8. В чл. 2 от Договора т. 1 се изменя така:

„1. определя се концесионна площ с размер 234,936 дка, която съвпада с площта на находище „Скравена“ и е индивидуализирана с координатите на точките от № 1 до № 30 в координатна система „1970г.“ и в координатна система БГС 2005, тип на координатите: кадастрални, съгласно Приложение № 1;“

Чл. 9. В чл. 3, ал. 2 от Договора се изменя така:

„(2) Срокът на концесията може да бъде удължаван при условията на нормативната уредба, действаща към датата на подаване на заявлението за удължаване.“

Чл. 10. Член 5 от Договора се изменя така:

1. в т. 1 думите „Министерство на околната среда и водите“ се заменят с „министъра на енергетиката“;

2. точка 3 се изменя така:

„3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на подземните богатства, за срока на концесията; с допълнително споразумение към концесионния договор да получи право да допроучи и за срока на концесията да добива полезни изкопаеми от минните отпадъци, получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за допълнително добиваните полезни изкопаеми.“

Чл. 11. Член 6 от Договора се изменя и допълва така:

1. в т. 2 думите „и има характера на минималната задължителна работна програма, съгласно чл. 66, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства“ се заличават;

2. точка 4 се изменя така:

„4. да разработва и представя за съгласуване на министъра на енергетиката, а при необходимост и на други компетентни държавни органи годишен работен проект за добив и първична преработка и годишен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за всяка година от срока на концесията; срокът за представяне е до 15 ноември на годината, предхождаща годината, за която се отнася проектът; след съгласуване с министъра на енергетиката, всеки годишен работен проект става неразделна част от концесионния договор;“

Допълнително споразумение № 2 към договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици, от находище ~~Скравена~~ Ботевград, Софийска област

3. точка 12 се изменя така:

„12. да не разкрива и да не предоставя на трети лица документация и информация по чл. 13 от ЗПБ без изрично писмено съгласие от министъра на енергетиката;“

4. точка 14 се изменя така:

„14. да предоставя ежегодно, в срок до 31 януари, както и при поискване геоложка, маркшайдерска и планово-статистическа документация за установяване на движението на запасите от подземни богатства и процента на загуби;“

5. създава се т. 21 със следното съдържание:

„21. да спазва стриктно изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното наследство“.

Чл. 12. Член 7 от Договора се изменя и допълва така:**1. т. 2 се изменя така:**

„2. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право на собственост – върху придобитата по време на концесията геоложка и техническа документация;“

2. в т. 5 след думите „Решение на Министерския съвет № 889 от 10 ноември 2004 г.“ се добавя „и Решение на Министерския съвет № 626 от 3 септември 2024 г.“.

Чл. 13. Член 8 от Договора се допълва, като се създава т. 4 със следното съдържание:

„4. да не разкрива и да не предоставя на трети лица документация и информация по чл. 13 от Закона за подземните богатства без изрично писмено съгласие от концесионера.“

Чл. 14. Член 10, ал. 3 от Договора се изменя и допълва така:

1. в т. 2 думите „паметници на културата“ се заменят с „културните ценности“;

2. в т. 3 думите „министъра на околната среда и водите“ се заменят с „министъра на енергетиката“;

3. точка 9 се изменя така:

„9. да документира и съгласува с министъра на енергетиката допуснати извънпроектни загуби на подземни богатства и на полезни компоненти при добива и първичната им преработка;“

4. в т. 10 думите „Министерство на околната среда“ се заменят с „министъра на енергетиката“;

5. в т. 11 думите „паметници на културата“ се заменят с „културни ценности“;

6. създава се т. 12:

„12. при установяване от компетентен орган на негативно влияние или увреждане на повърхностни или подземни води, за което концесионерът е уведомен писмено, дейностите по концесията за добив се спират незабавно. Концесионерът уведомява Министерството на енергетиката и компетентния орган по изречение първо за предприетите действия.“

7. Създава се ал. 4:

„(4) Концесионните дейности и съпътстващата инфраструктура по реализацията на концесията да не засягат АНКЦ крепост „Креща“, намираща се в поземлен имот с идентификатор 66860.228.47 в м. Градище (с рег. картон № 10007433 в АИС АКБ) и нейната охранителна зона.“

Чл. 15. В чл. 12, ал. 1 от Договора думите „Закона за застраховането“ се заменят с „Кодекса за застраховането“.

Чл. 16. Член 16 от Договора се изменя и допълва така:**1. В ал. 1, т. 1 се изменя така:**

„1. безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишна вноска от обезпечението по т. 2, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията;“

2. Алинея 3 се изменя и допълва така:

а) в основният текст думите „за изпълнението на паричните задължения по концесионния договор“ се заменят с „по ал. 1, т. 1“, а думите „от българска банка“ се заличават;

б) точка 2 се изменя така:

„2. банковата гаранция по ал. 1, т. 1 е в размер на 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, но не по-малко от стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС и се предоставя на концедента до 31 януари на съответната година;“

в) точка 3 се изменя така:

„3. банковите гаранции по т. 2 следва да са валидни до последния календарен ден на месец февруари на следващата календарна година;“

г) създават се т. 4 и т. 5 със следното съдържание:

„4. в случай на пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е от договорните задължения от страна на концесионера, след отправена покана за доброволно изпълнение при условията и по реда на чл. 39, ал. 2, концедентът има право да събере дължимите по договора суми, произтичащи от концесионни плащания, дължима вноска по ал. 6, изр. първо, ДДС, лихви и неустойки, като отправи писмено искане до съответната банка, копие от което изпраща на концесионера;

5. при усвояване изцяло или на част от банкова гаранция по т. 2, концесионерът е длъжен да възстанови нейния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за усвояването ѝ.“

3. Алинея 6 се изменя така:

„(6) За всяка следваща календарна година, вноската в банковата сметка по ал. 4 се прави в срок до 31 януари на съответната година. Концесионерът е длъжен да представя доказателства за извършените преводи на концедента в срок до три работни дни от депозирането на сумите.“

4. Алинея 9 се изменя и допълва:**а) точка 1 се отменя;**

б) в т. 2 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на енергетиката“;

в) алинея 10 се изменя така

„(10) В случай че натрупаните по сметката средства не са достатъчни за извършване на мероприятията, предвидени в проекта по чл. 6, т. 3, разликата се поема от концесионера.“

г) създават се ал. 11-15 със следното съдържание:

„(11) Когато към датата на прекратяване на договора размерът на набраните по доверителната сметка средства превишава фактическата стойност на необходимите за изпълнение дейности след тяхното приключване, разликата в повече се освобождава в полза на концесионера.

(12) В случаите на прекратяване на договора по взаимно съгласие, наличните към момента на прекратяването средства се освобождават в съответствие с разпоредбите на споразумението за прекратяване на концесионния договор.

„(13) При промяна на общия размер на паричните средства, предвидени за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, в резултат на актуализиране на проекта по чл. 6, т. 3, концесионерът е длъжен след съгласуване от министъра на енергетиката на актуализацията на проекта, да започне да внася ежегодно до 31 януари сума, съгласно актуализирания работен проект, като бъде отчетена набраната сума по сметката за изтеклия срок на концесията.

(14) Финансовото обезпечение за изпълнение на дейностите по техническа ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи не може да бъде предмет на принудително изпълнение.

(15) Част или цялата набрана сума по доверителна сметка се освобождава само в резултат на изпълнени и приети дейности по цялостния работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи или с оглед на прекратяване на този договор. Сумите се освобождават след изрично писмено съгласие от страна на концедента, представено въз основа на приет отчет за извършени дейности по ликвидация на миннодобивния обект и/или рекултивация на засегнатите земи. Приемането на извършените дейности по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и/или рекултивация на засегнатите земи задължително се извършва по местонахождение на обекта – предмет на отчета.“

Допълнително споразумение № 2 към договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици, от находище „Склавена“, Ботевград, Софийска област

Чл. 17. Член 17 от Договора се изменя така:

„Чл. 17. Концесионерът е длъжен да извършва дейностите по предоставената концесия съгласно изискванията на Закона за подземните богатства, свързани с опазването на земните недра чрез рационалното използване на подземните богатства и изискванията на действащото законодателство по опазване на околната среда, включително за предотвратяване на свлачищата и ерозията, човешкото здраве, земеделските земи, горите и на културните ценности.“

Чл. 18. В чл. 18 думите „проекта за рекултивация“ се заменят с „проекта по чл. 6, т. 3“;

Чл. 19. В чл. 19 от Договора думите „съгласно чл. 4 от Закона за концесиите“ се заличават.

Чл. 20. Член 20 от Договора се изменя така:

1. в ал. 1 думите „съгласно чл. 4 от Закона за концесиите“ се заличават;

2. в ал. 2 думите „чл. 23, ал. 3 от“ се заличават;

Чл. 21. Член 21 от Договора се изменя така:

1. в ал. 2 думите „министърът на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министърът на енергетиката“;

2. в ал. 3 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на енергетиката“;

Чл. 22. Член 24 от Договора се изменя и допълва така:

1. в ал. 1:

а) в т. 3, изречение второ се изменя така:

„Размерът на концесионното плащане за единица добито подземно богатство не може да бъде по-нисък от стойността, получена съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а“ – скали за трошени фракции и ал. 4 от Методиката - приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата.“

б) в т. 4 изразът „съгласно чл. 1, ал. 3 , т. 1, буква „а“ от методиката“ се заменя с изрази „съгласно т. 3“.

в) точка 5 се заличава.

2. в ал. 5 думите „в 30 (тридесет) дневен срок“ се заменят с „в срок до 15 дни“, а „Министерство на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министерството на енергетиката“;

3. Алинея 6 се изменя така:

„(6) Министърът на енергетиката на основание чл. 61, ал. 5 от Закона за подземните богатства превежда по бюджета на община Ботевград, част от извършеното концесионно плащане в размер 50 (петдесет) на сто, без ДДС.“;

4. Алинея 7 се изменя така:

„(7) Размерът на концесионното плащане по ал. 1, т. 3 и минималният размер на концесионното плащане по ал. 1, т. 4 се променят с акт на министъра на енергетиката,

Допълнително споразумение № 2 към договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици, от находище „Славейци“ Ботевград, Софийска област

считано от влизане в сила на изменения в нормативната уредба, уреждаща реда за тяхното определяне."

5. Създава се ал. 8 със следното съдържание:

„(8) Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, при условие, че не се извършва добив на подземни богатства. Концесионно плащане не се дължи от датата, на която е започнало реализирането на дейностите по съгласувания проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Датата на стартиране на дейностите се удостоверява с подписан между концесионера и представител/и на концедента протокол или с протокол за предаване на строителната площадка, съставен по реда на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн. ДВ, бр. 72 от 2003г.). Концесионерът уведомява министъра на енергетиката предварително в 14-дневен срок за предвидената дата на подписване на протокола по предходното изречение."

Чл. 23. В чл. 30 от Договора думите „чл. 25, ал. 2-5 от" се заличават.

Чл. 24. В чл. 33, ал. 1 от Договора думите „чл. 25, ал. 2-5 от" се заличават.

Чл. 25. Член 37 от Договора се изменя така:

1. алинея 2 се отменя;

2. в ал. 3 думите „неустойката по предходната разпоредба" се заменят с „лихвата по ал. 1";

Чл. 26. Член 38 от Договора се изменя и допълва така:

1. Алинея 1 се изменя така:

„**Чл. 38.** (1) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е от непаричните задължения по чл. 6, т. 2 – 4, т. 14 и чл. 24, ал. 5 концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка с размер 0,5 на сто от минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 50 на сто от минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС, за всяко едно задължение."

2. в ал. 2 думите „непаричните задължения по чл. 6, т. 2, т. 3 и т. 4" се заменят с „което и да е от непаричните задължения по чл. 6, т. 2 – 4, т. 14 или по чл. 24, ал. 5";

3. Създават се ал. 3-5 със следното съдържание:

„(3) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по чл. 16, ал. 3, т. 2 и т. 3 и по ал. 6, изр. първо концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер 0,5 на сто от стойността на съответната дължима гаранция/вноска по финансовото обезпечение за всеки просрочен ден, но не повече от стойността на съответната дължима гаранция/вноска по финансовото обезпечение."

(4) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по чл. 16, ал. 3, т. 5, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер 0,5 на сто на ден, изчислена върху частта от банковата гаранция, която е усвоена от концедента, но не е довнесена от концесионера в указания 10-дневен срок, но не повече от стойността на гаранцията.

(5) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по чл. 16, ал. 13 концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка в размер на 0,5 на сто от стойността на съответната дължима вноска по финансовото обезпечение за всеки просрочен ден, но не повече от стойността на вноската по финансовото обезпечение."

Чл. 27. Член 39 от Договора се изменя и допълва така:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение, на някое от задълженията по този договор, както и при нарушаване на условие за осъществяване на концесията, концедентът отправя писмена покана за доброволно изпълнение до концесионера, в която посочва вида на неизпълнението/нарушението и иска същото да бъде отстранено в разумен срок след получаване на поканата. Срокът за отстраняване на неизпълнението или за започване на неговото отстраняване, в зависимост от вида на задължението/условието, не може да бъде по-кратък от 14 и по-дълъг от 60 дни. Изпълнението на задължението в посочения в поканата срок, ведно със заплащане на дължимите лихва или неустойка, заличава последиците на констатираното неизпълнение."

2. Създават се ал. 3-4 със следното съдържание:

„(3) При неизпълнение на задължението в срока, посочен в отправената покана, концедентът има право да спре действието на договора по реда на чл. 68 от Закона за подземните богатства.

(4) В случай, че в периода на спиране действието на договора, концесионерът не изпълни задължението си (ведно с дължимите лихва и неустойка), концедентът може да прекрати концесионния договор."

Чл. 28. Член 41 от Договора се изменя и допълва така:

1. Алинея 1 се изменя така:

„Чл. 41. (1) Цялостният контрол по изпълнение на концесионния договор се осъществява от министъра на енергетиката."

2. Създават си ал. 4 и ал. 5 със следното съдържание:

„(4) Контролът по изпълнението на договора включва периодичен контрол на изпълнението на условията на концесията и на задълженията на концесионера по концесионния договор в съответствие с предвиденото в него.

(5) Контролът се осъществява чрез:

1. длъжностни лица от Министерство на енергетиката;

2. назначена от министъра на енергетиката междуведомствена комисия за контрол по изпълнението на концесионните договори (комисия за контрол);

3. лица, на които са възложени контролни дейности по чл. 41а, ал. 4."

Чл. 29. Създават се чл. 41а и чл. 41б:

„Чл. 41а. (1) Длъжностните лица по чл. 41, ал. 5, т. 1 осъществяват периодичен контрол чрез:

1. проверка и анализ на документите за отчитане на резултатите от изпълнението на задълженията на концесионера, определени в концесионния договор;

2. планирани проверки на място, извършвани въз основа на предварително одобрен график;

3. извънредни проверки на място – при възникнала необходимост.

(2) Въз основа на констатациите от извършения по предходната алинея контрол длъжностните лица изготвят доклад до комисията за контрол, в който се правят предложения за мерки за отстраняване на констатираните неизпълнения на концесионния договор, както и за сезиране на компетентните органи – при констатирано неизпълнение на нормативни изисквания.

(3) Комисията за контрол разглежда внесените доклади по предходната алинея и приема решения, с които дава указания на длъжностните лица по чл. 41, ал. 5, т. 1 и/или прави предложения до министъра на енергетиката.

(4) В изпълнение на своите функции, комисията за контрол има право да извършва проверки на място, както и да предлага на министъра на енергетиката възлагането на трети лица на изпълнението на определени експертни или технически дейности, свързани с контролната дейност.

Чл. 41б. (1) Контролните органи и лица по чл. 41, ал. 5 са длъжни да:

1. установяват обективно фактите;

2. опазват служебната, производствената и търговската тайна, както и да не разгласяват данни от проверките преди тяхното приключване.

(2) Длъжностните лица по чл. 41, ал. 5, т. 1 отразяват резултатите от проверките в констативни протоколи."

Чл. 30. В член 45, т. 2 думите „непряко обекта на концесия или неговото използване" се заменят с „пряко използването на обекта на концесия".

Чл. 31. В чл. 46 точки 2 и 3 се заличават.

Чл. 32. Член 51 от Договора се изменя така:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) За надлежно съобщени ще се считат документирано изпратените писмени съобщения на следните адреси:

ЗА КОНЦЕДЕНТА:

Република България

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:

Република България

гр. София 1000

ул. "Триадица" № 8

Министерство на енергетиката

телефон: 02 9263 197; 02 9263 272;

факс: 02 9263 252

гр. София, п.к. 1113

район Изгрев, ул. „Тинтява“ № 15-17

„Витез Проспект“ АД

телефон: 0889 622 922

e-mail: office@vitezprospect.eu"

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Съобщенията се изпращат по пощата с обратна разписка, по факс или чрез електронната поща или чрез фактическото им внасяне в деловодството на Министерството на енергетиката. Датата на постъпване на съобщението при адресата се удостоверява с пощенското клеймо на приемната пощенска станция, с потвърждението за получаване по факс, с копие от електронния запис за полученото по електронен път съобщение или с поставяне от деловодител на Министерството на енергетиката на входящ номер върху съобщението.“

3. Алинея 4 се изменя така:

„(4) При промяна в данните, посочени в ал. 2 всяка от страните е длъжна да уведоми другата страна в тридневен срок от настъпване на промяната. В случай на неизпълнение на задължението по предходното изречение, съобщение, изпратено на стария адрес (в т.ч. и електронен) или факс ще се счита за изпратено по надлежния ред.“

Чл. 33. (1) Навсякъде в Договора, освен в преамбюла, наименованието „Автомагистрали Хемус“ АД, гр. София, се заменя с „Витез Проспект“ АД, гр. София.

(2) Приложение № 1 „Координатен регистър – 1 лист“ към Договора се заменя с Приложение № 1 към настоящото допълнително споразумение.

(3) Приложение № 3 „Образец – отчет за дължимото концесионно възнаграждение – 5 листа“ към Договора се заменя с Приложение № 2 към настоящото допълнително споразумение „Образец – отчет за дължимото концесионно плащане за добив на подземни богатства“, което става Приложение № 3 към концесионния договор.

Неразделна част от настоящото допълнително споразумение са следните приложения:

Приложение № 1 – Координатен регистър на граничните точки на концесионната площ на находище „Скравена“, в координатна система „1970г.“ и Специализирана карта на находище „Скравена“, в координатна система „БГС 2005“, тип на координатите: кадастрални.

Приложение № 2 – Образец – отчет за дължимото концесионно плащане за добив на подземни богатства.

Настоящото допълнително споразумение съдържа 13 (тринадесет) страници, изготви се в два еднообразни екземпляра – по един за концедента и за концесионера, неразделна част е от договора за предоставяне на концесия за добив на подземни Допълнително споразумение № 2 към договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици, от находище „Скравена“ Ботевград, Софийска област

богатства – строителни материали – варовици, от находище „Скравена“, община Ботевград, област София, сключен на 8 декември 2004г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „Автомагистрала Хемус“ АД, гр. София, изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 6 февруари 2008г., и влиза в сила от датата на подписването му, с изключение на клаузите на чл. 1 и чл. 2, които влизат в сила от 8 март 2025 г.

ЗА КОНЦЕДЕНТА:

.....
ВЛАДИМИР МАЛИНОВ
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ЗА „ВИТЕЗ ПРОСПЕКТ“ АД:

.....
ПАРАШКЕВ КРЪСТЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Координатен регистър на граничните точки на концесионната площ на находище „Скравена“, в координатна система „1970г.“ и Специализирана карта на находище „Скравена“, в координатна система „БГС 2005“, тип на координатите: кадастрални

КООРДИНАТИ
на точките по чупките на границата на концесионната площ на находище
"Скравена"
(координатна система 1970 г.)

Точка №	X (m)	Y (m)	Точка №	X (m)	Y (m)
1	4635315,8	8536254,7	16	4634731,5	8535647,9
2	4635270,2	8536194,6	17	4634747,6	8535626,4
3	4635149,4	8536136,2	18	4634750,9	8535613,6
4	4635078,2	8536149,4	19	4634750,6	8535597,4
5	4635014,5	8536081,9	20	4634768,8	8535581,5
6	4635012,6	8536009,6	21	4634789,6	8535635,3
7	4634858,3	8535921,6	22	4634898,7	8535621,9
8	4634645,0	8535890,0	23	4634973,0	8535692,7
9	4634568,7	8535801,7	24	4635004,2	8535806,6
10	4634531,9	8535706,2	25	4635107,3	8535800,5
11	4634564,1	8535686,1	26	4635144,6	8535829,2
12	4634583,5	8535697,9	27	4635268,1	8535912,8
13	4634608,4	8535700,6	28	4635426,8	8535967,6
14	4634641,4	8535693,9	29	4635480,2	8535990,3
15	4634698,4	8535668,5	30	4635395,5	8536130,8

КАРТА НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА

РЕГИСТЪР И СПЕЦИАЛИЗИРАНА КАРТА НА НАХОДИЩАТА НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА

НАХОДИЩЕ: **СКРАВЕНА**

УЧАСТЪК: -

ОБЛАСТ: **СОФИЯ**

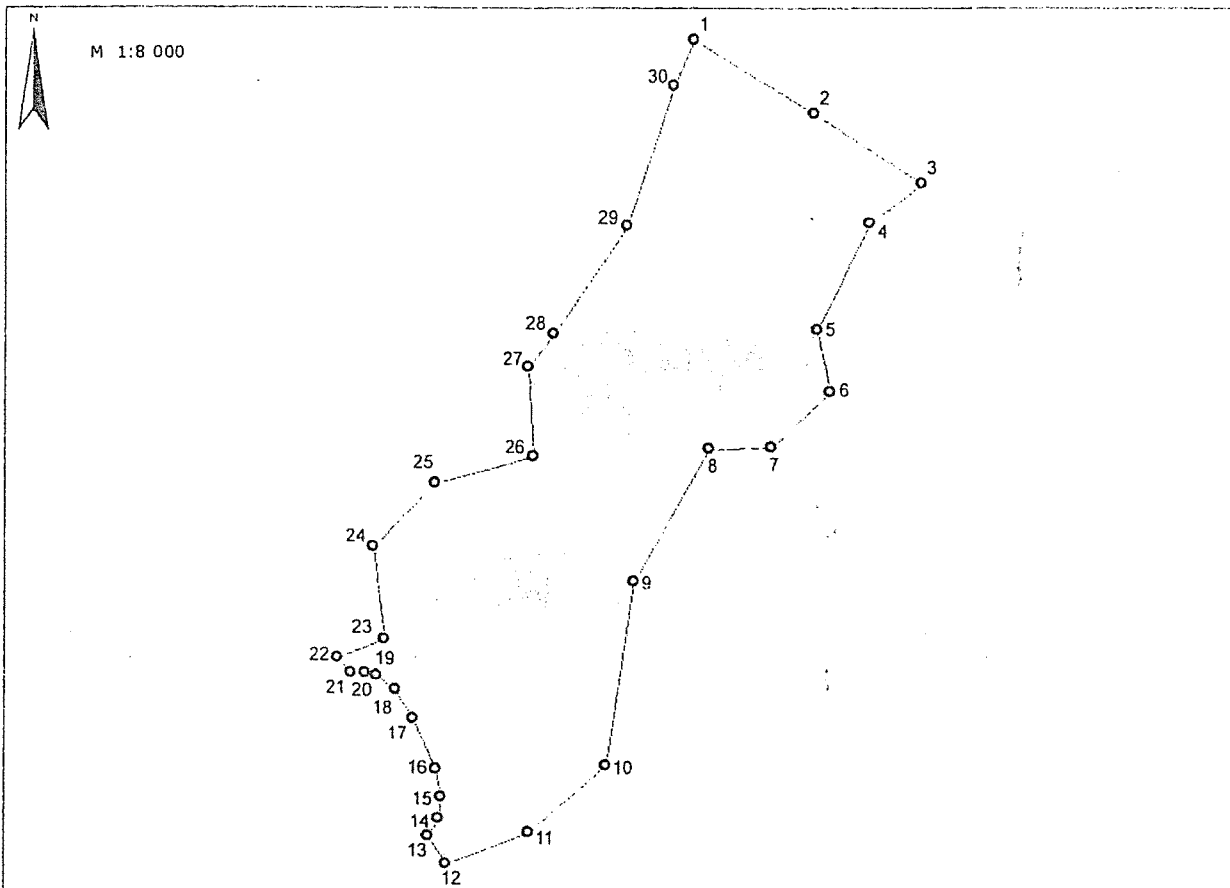
ГРУПА ПОДЗЕМНО БОГАТСТВО: *строителни материали*

ОБЩИНА: **БОТЕВГРАД**

СУРОВИНА НА ОТЧЕТ В НБЗР: *варовици и доломити за трошен камък*

ПЛОЩ В ХОР.ПРОЕКЦИЯ: **234.9 дка**

ПРОТОКОЛ НА СЕК: **1289/10.08.1976 г.**



КООРДИНАТИ НА ХАРАКТЕРНИТЕ ТОЧКИ ОТ КОНТУРА НА ОБЕКТА

(координатна система БГС2005, тип на координатите: кадастрални)

№ по ред	X (м)	Y (м)	№ по ред	X (м)	Y (м)
1	4762375.8	359846.2	16	4761544.6	359529.3
2	4762287.7	359984.5	17	4761602.2	359505.3
3	4762205.0	360106.4	18	4761635.8	359485.5
4	4762160.9	360045.2	19	4761652.5	359464.4
5	4762041.6	359983.9	20	4761656.1	359451.7
6	4761970.1	359995.3	21	4761656.2	359435.5
7	4761908.0	359926.3	22	4761674.8	359420.1
8	4761907.9	359854.0	23	4761694.2	359474.4
9	4761755.9	359762.2	24	4761803.6	359463.6
10	4761543.4	359725.4	25	4761876.1	359536.2
11	4761469.3	359635.3	26	4761904.5	359650.9
12	4761434.9	359538.9	27	4762007.7	359647.3
13	4761467.6	359519.6	28	4762044.3	359676.9
14	4761486.7	359531.9	29	4762165.7	359763.5
15	4761511.5	359535.2	30	4762323.0	359822.2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ОБРАЗЕЦ**О Т Ч Е Т**ЗА ДЪЛЖИМОТО КОНЦЕСИОННО ПЛАЩАНЕЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА

Находище:	„Скравена“
Подземно богатство:	Варовици
Концесионен договор от:	 Г.
Период на отчитане:	от.....до.....
Концесионер:	
адрес:	
телефон:	
факс:	
e-mail:	

ПЕРИОД НА ОТЧИТАНЕ – шестмесечие: януари – юни; юли – декември.
СРОК НА ПРЕДСТАВЯНЕ В МЕ – 15-то число на месеца, следващ
отчетното шестмесечие

Допълнително споразумение № 2 към договор за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства – строителни материали – варовици, от находище „Скравена“,
Ботевград, Софийска област

КОНЦЕСИОННО ПЛАЩАНЕ

ЗА ПЕРИОДА ОТ _____ ДО _____

(Чл. 1 и чл. 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скалнооблицовъчни материали (ДВ, бр. 59/1999 г., изм. и доп., ДВ, бр. 46/2007 г.)

№	Показател	Мярка	Стойност
I.	КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ДОБИТО ПОДЗЕМНО БОГАТСТВО ОТ НАХОДИЩЕТО		
1.	Добито подземно богатство (плътна минна маса)	куб. м	
2.	Обемно тегло	т/куб. м	2.7
3.	Добито подземно богатство (р. 1 х р. 2)	тона	
4.	База за изчисляване на концесионното възнаграждение – средно-претеглена продажна цена	лв./т	
5.	Процентен размер на концесионното възнаграждение	%	7
6.	Концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство (р. 4 х р. 5/100)	лв./т	
7.	Концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква "а" от Методиката (база за цената 2005 г.)	лв./т	0,30
8.	Индекс на изменение на цената на строителните материали за базисната г.	%	
9.	Индексирано концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 1, ал. 4 от Методиката за базисната г. (р. 7 х р. 8)	лв./т	
10.	Индекс на изменение на цената на строителните материали за г.	%	
11.	Индексирано концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 1, ал. 4 от Методиката за г. (р. 9 х р. 10)	лв./т	
12.	Концесионно възнаграждение за добито количество подземно богатство (р. 3 х по-голямата стойност от р. 6, р. 9 и р. 11)	лева	
II.	МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА КОНЦЕСИОННОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		
13.	Количество добито подземно богатство, прието като база за изчисляване на минималния размер	т/6 мес.	14 985
14.	Минимално концесионно възнаграждение, съгласно чл. 24, ал. 1, т. 5 от договора за концесия (р. 13 х по-голямата стойност от р. 9 и р. 11)	лева	
15.	Дължимо концесионно възнаграждение за отчетния период (по-голямата сума от р. 12 и р. 14), в т.ч.:	лева	
	– в приход на държавния бюджет (р. 15 х 50%)	лева	
	– в приход на бюджета на община Ботевград (р. 15 х 50%)	лева	
16.	Дължимо ДДС (р. 15 х 20%)	лева	
17.	Обща сума за внасяне (р. 15+р. 16)	лева	

ДАТА: _____

ПЕЧАТ: _____

КОНЦЕСИОНЕР: _____

(подпис)

Допълнително споразумение № 2 към договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици, от находище „Скравена“, Ботевград, Софийска област

(име, фамилия, длъжност)

Забележка:	
1.	КОНЦЕДЕНТЪТ може да изисква от КОНЦЕСИОНЕРА допълнителна информация, обосновки и разчети по данните в отчетната форма, както и да извършва проверки, свързани с достоверността на изходните данни и правилното определяне на размера на дължимото концесионно плащане.
2.	„Минималните стойности на концесионното плащане за единица добито подземно богатство по ал. 3 се индексират ежегодно с процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали по информация, предоставена от Националния статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г.“ (чл. 1, ал. 4 от Методика за определяне на конкретния размер на концесионното плащане за добив на строителни и скалнооблицовъчни материали, обн., ДВ, бр. 59/1999 г., изм. и доп., ДВ, 46/2007 г.).